

互联网平台落实主体责任指引，国家互联网信息办公室

由国家市场监督管理总局组织起草的《互联网平台分类分级指南（征求意见稿）》《互联网平台落实主体责任指南（征求意见稿）》日前向社会征求意见。根据《互联网平台分类分级指南（征求意见稿）》，中国互联网平台将主要分为6大类、3个级别。《互联网平台落实主体责任指南（征求意见稿）》规定了互联网平台特别是超大型平台需履行的公平竞争示范、平等治理、开放生态等义务。专家表示，科学界定平台类别、合理划分平台等级，推动平台企业落实主体责任，有利于促进平台经济健康发展，保障各类平台用户的权益，维护经济社会秩序。

互联网平台拟分为6类3级

近年来，数字经济迅速发展。互联网平台是数字经济的基础设施之一。中国信息通信研究院政策与经济研究所发布的《平台经济与竞争政策观察（2020）》显示，截至2019年底，中国价值超10亿美元的互联网平台企业达193家，比2015年新增126家。从价值规模看，2015-2019年，中国互联网平台总价值由7957亿美元增长到2.35万亿美元，年均复合增长率达31.1%。在互联网平台快速发展的同时，一些问题也在凸显，如平台“二选一”、大数据“杀熟”、数据安全存在风险等。

为更好推动中国平台经济规范健康发展，增强监管的针对性与有效性，《互联网平台分类分级指南（征求意见稿）》提出，依据平台的连接对象和主要功能，将平台分为网络销售类、生活服务类、社交娱乐类、信息资讯类、金融服务类、计算应用类等6大类。

同时，综合考虑用户规模、业务种类以及限制能力，《互联网平台分类分级指南（征求意见稿）》将互联网平台分为超级平台、大型平台、中小平台3个级别。其中，超级平台的具体标准为：超大用户规模，即平台上年度在中国的年活跃用户不低于5亿；超广业务种类，即平台核心业务至少涉及两类平台业务，该业务涉及网络销售、生活服务、社交娱乐、信息资讯、金融服务、计算应用等6大方面；超高经济体量，即平台上年底市值（估值）不低于1万亿元人民币；超强限制能力，即平台具有超强的限制商户接触消费者（用户）的能力。

北京大学法学院教授薛军认为，《互联网平台分类分级指南（征求意见稿）》强调针对不同类型的互联网平台实施合理的分级分类的规范要求，而不是各种类型的平台“一刀切”，这是一种更加务实的做法，尤其是区分超级平台与其他平台，使得监管措施更有针对性和有效性。

清华大学社会科学学院经济学研究所副所长王勇说，“超级平台”概念的提出，有助于深化对平台经济领域反垄断问题的认识，引导相关平台企业更加重视规范自身行为。